# 男女征役辨

夫国之有兵，所以卫民；民之有役，所以共其卫。然共卫之责，必专任男子乎？今韩国议女子服兵，起于兵源日蹙，亦起于男女责任之争。或曰男子筋力强、身量高，故宜当兵；或曰既言男女平等，则女子亦当从役。二说皆有所见，而皆未尽其理。兵役者，国家以法征其身，使之备战，非为某一性别立名而设也。论其当否，当察国之所需、军之所用、民之所能、法之所平，不可执一端以决天下之役。

韩国现行兵制，男子依法负兵役，女子则得自愿服现役、预备役。《兵役法》第三条明载之。韩国宪法法院于二　二三年九月二十六日，就男子独负兵役之规定，裁定合宪。然其制度虽行，兵源已见其窘。国防部资料所示，二十岁可征之男子，二　一九年为三十三点二万人，二　二二年减至二十五点七万人，预计二　三五年为二十二点八万人，二　四三年仅十二万人。十月十二日国会国防委员会审议时，议员复提男女同征之议。十月二十日，兵务厅长尚言政府未正式研议全面征兵；至二十八日，性别平等家庭部长始称此事宜作政策检讨，并愿审议与国防部、兵务厅共同讨论之请求。是议论已入政坛，而国家未已定其制也。〔1〕〔2〕〔3〕

世论亦有异。改革研究院于二　二六年八月十八日问千有六人，百分之五十九点六赞成将女性纳入征兵，百分之三十四反对；男性赞成者百分之六十四点八，女性百分之五十四点五。然该院隶属改革党，问语又以兵源减少为背景，且应答率仅百分之二点三，虽其误差范围为正负三点二个百分点，亦不可执此一问，遂谓韩国上下皆已同心。早在二　二一年，韩国盖洛普调查则有百分之四十六赞成男女皆征，百分之四十七主张仅征男子。两次调查之机构、问法与时点不同，不可径以数字断民意涨落；然男女征役之议，非一朝一夕也。〔4〕〔5〕

或曰：男子体力强，身量高，故宜当兵。夫男女群体之平均体力，固有差异；强谓无异，亦非实也。然平均者，群体之概数；个体者，众人之实能。男子之中，岂无病弱不任某役者？女子之中，岂无强健而堪任者？身量高者，未必善于通信、医护、情报、修械；筋力大者，未必精于测算、指挥、操纵无人之器。若一概以男子之名取之，则不问其能否；以女子之名弃之，则不问其可否。此以性别代才力也，非择兵之道也。

且若以男子多强，故男子皆当负兵役之责；则以女子有孕育之器，岂可遂谓女子皆当生子乎？兵役与生育，固非一事：兵役乃国家依法加于个人之强制公役，生育则系个人身体与人生之重大决定，尤不可强迫。然二者所可相喻者，在其推理之失：皆欲由群体之生理特征，遽定个体之义务。男子有强力，不等于每一男子必宜从军；女子能孕育，不等于每一女子必当生育。

生理之异，可以成为考量之条件，不可径作命令之本。若谓男子生而当兵，女子生而当产，则人非其人，乃为性别所役矣。

或曰：国家征兵，非徒论男女平等也。韩国与北方未成和约，战备不可弛；军队又须预备役、补充役，危急之时可即刻动员。男子群体总体较适合战斗，且逐人量其体能，难立一套周密而客观之标准。此说非无所据。韩国宪法法院二　二三年之判，正以国家安全、财政能力、军队战力、男女群体身体差异、预备力量之需要及他国兵制为由，认立法者有广泛裁量；又明言个别女子之体能或可胜男子，然欲建立客观量化之比较制度，实有困难。故当时以男子为征役对象，未至显然恣意。此为其判决之意，不可曲解为法院断言女子皆不能战也。〔3〕

然合宪者，谓其不逾宪法之界；非谓其为万世不易之良制。法院亦言，长远当因出生率变化与兵源供给，认真讨论男女同征或转为募兵之法。盖法律所以定一时之制，非所以禁后世之变也。况以群体平均定其征役，虽便于一时行政，亦有以概数蔽个体之患。既曰军中有现役、补充役、战时劳动之别，则所需能力本不一；何必以一项概数，尽断诸人之可用不可用？若岗位所需者为负重行军，则量其负重、耐力；所需者为通信、医护、修械、网络与情报，则察其专业与身心条件。其同一岗位，当以同一任务标准衡之；其不同岗位，则依实职设标。使强者任其所长，智者任其所能，不能任者依法免之。此非曲为女子开门，乃不以性别蔽人才也。

况今之军队，非尽列阵荷戈、徒恃筋力者。无人机、网络、侦察、通信、医疗、后勤、维修，皆军之所赖。韩国总统李在明所倡选择服役之议，亦欲分短期兵员与较长服役之技术士官，增其待遇，以应人工智能、无人系统等新军需。政府既思改其服役结构、重其技术与专业，则兵源之不足，岂必唯有扩大征兵一途？精简无用之编制，改进训练与装备，增进薪给与保障，留住有经验者，广纳技术人才，皆可为之。若未究军队究竟缺何种人、何种岗位、何种战力，而先以女性之数补其空缺，是但见人少，不问所少者为何；但求名册充盈，不问战力是否实增。〔1〕

又有言者曰：男子独负兵役，女子得免，是男女责任不均；既享同等权利，则当共负义务。此言亦有理。兵役非男子之私刑，国防亦非男子之私事。男子因性别而受强制，女子因性别而得豁免，确有须说明之差异。若差异已无充分必要，制度自当改；若因岗位、体能、健康、战时动员及国家财力而有所分别，亦须以证据明其必要，不可徒以旧例为辞。平等之义，不在凡事一律，不在使人人同受其苦；在所受之差异有可说明之理，所负之责任有可检验之则。故既不可因男女之名，遽谓男子皆宜战、女子皆不宜战；亦不可因平等之名，便谓男女必当同服同役、同年同职。凡役皆须问其必要，凡差皆须明其所以然。

他国亦有可参者。挪威自二　一五年起，男女皆纳于征兵制度；瑞典于二　一七年恢复征兵时，亦采不以性别为限之制，按具体岗位要求择其合者。此足见男女同征非不可行，亦足见同征不等于不问能力、尽数入伍。各国安全环境、军队规模、兵役年限、选拔与豁免不同，韩国不可徒取其名而不察其制。借他国之例以证可行可，借他国之例以断本国必宜，则不可也。〔6〕〔7〕

尤不可不察者，军中之法与军中之风。女子既自愿入伍，尚有性暴力、骚扰及申诉保护之事待正；若将征役之门骤然扩大，而营舍、卫生、医疗、隐私、举报、调查、惩处诸制未备，则其所谓平等，或徒增其受害之途。韩国国会二　二四年所据国防部资料，二　二　年至二　二四年九月，女性军人相关性骚扰及其他性暴力举报共二千六百四十五件，其中性骚扰一千七百三十件，其他性暴力九百一十五件。国防部亦称，二　二一年空军女军士受害身亡事件之后，军中举报意愿提高，故报告数增加；是数字为举报件数，不能径作实际发生率，亦不可据此断言军中全无改革。然其所示之事，已足令议者知之：军队之所以能征人，不仅在能使人入营，尤在能使人免于侵害，受害得以申诉，失职者必受追究。未能护其已在军中之人，而先欲多征未入军中之人，岂为善策乎？〔8〕

然则女子当兵乎？曰：不可但以男子体强而独征男子，亦不可但以男女平等而径征女子。所当问者，非男子与女子谁更宜受苦，乃国家究竟需要何种兵力，何人能够胜任，何种义务必须由人民共同承担。若国防确需扩充兵源，则应公开兵力缺口与岗位需求，依法建立不以性别预断、而可操作之体检、能力考核与专业选拔；同一岗位同一标准，不同岗位各依其职；兼定健康豁免、替代役、服役期限、待遇、孕产保障、军中安全与申诉机制。若兵力之缺，实由组织臃肿、待遇不足、训练失当或技术转型所致，则当先治其本，不可尽以征人补之。

夫国家之所以征兵者，为保全民；人民之所以服役者，非为成全某一性别之荣辱。若以男子强而役男子，以女子能生而责女子生，则皆以生理为枷锁，以群体为个体，以名分代实能。男子不因生为男子便天然欠国家一身，女子亦不因生为女子便天然欠家国一子。国防之责，可以共担；服役之法，必须有度。平等非使天下人同受其苦，乃使一切强制皆有正当之由，一切豁免皆有可明之理。此男女征役之辨也。

史料与法规依据

〔1〕The Korea Times, 2026-10-20, “Should women serve? Korea's female conscription debate is back as troop pool shrinks.” 报道2026年10月12日国会国防委员会讨论、二十岁男性兵源预测、兵务厅当时尚未正式研议全面征兵，以及李在明总统提出的选

择服役方案。https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/defense/20261020/cover-story-should-women-serve-koreas-female-conscription-debate-is-back-as-troop-pool-shrinks

〔2〕KBS World, 2026-10-28, “Gender Equality Minister: Policy Review Needed on Question of Female Conscription.” https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?Seq_Code=205195&lang=e

〔3〕韩国宪法法院，2019　423等案，2023-09-26判决；韩国《兵役法》第三条，韩国法制研究院英文法条。判决认现行男子兵役制度合宪，并指出长期应因出生率与兵源变化，认真讨论男女同征或转为募兵。https://law.go.kr/LSW/detcInfoP.do?detcSeq=185663 ；https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawViewContent.do?hseq=64128

〔4〕The Reform Institute, “Poll on Military Service Reform,” Poll 2026-16, 调查日期2026-08-18，样本1,006名成年人；研究院隶属韩国改革党。调查应答率2.3%，误差范围正负3.2个百分点。https://reforminst.org/en/publications/poll-20260819-113339

〔5〕Yonhap News Agency, 2021-05-28, “Support growing for volunteer military system over draft: survey.” 韩国盖洛普调查1,003名成年人，46%赞成男女皆征，47%主张仅征男子。https://en.yna.co.kr/view/AEN20210528007900315

〔6〕Norwegian Armed Forces, “Universal Conscription.” 挪威自2015年起实行男女皆适用的征兵制度。https://www.forsvaret.no/en/news/archive/universal-conscription?q=conscription

〔7〕Swedish Defence Conscription and Assessment Agency, “In English”; NATO Committee on Gender Perspectives, 2023–2024 National Reports。瑞典于2017年恢复不以性别为限的征兵制度，并按具体岗位适任条件选拔。https://pliktverket.se/om-myndigheten/in-english ；https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/genad/2023-2024-ncgp-summary.pdf

〔8〕Yonhap News Agency, 2024-10-23, “Reports of sexual misconduct against female service members surge over 6 times over 4 years: lawmaker.” 资料载女性军人相关性骚扰及其他性暴力举报数字，并转述国防部关于举报意愿提高的说明。https://en.yna.co.kr/view/AEN20241023008000315